

BAITUL MAL MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

lwn.

LEMBUT BINTI TAMRIN (RESPONDEN 1)

SARIMAH BINTI TAMRIN (RESPONDEN 2)

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), Pada 15 September 2022/18 Safar 1444H]

Kes Rayuan No. 10000-044-0126-2020

Tuntutan Pengesahan Hibah - Seksyen 61(3)(b)(vi) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu : *Tuan Abdul Mu'min al-Hakim bin Mohd Subki, Tuan Muhammad Haziq bin Idris dan Tuan Mior Amirul Rafiq bin Mior Halim daripada Bahagian Undang-undang MAIS*

Peguam Syarie Responden 1 : *Tiada*

Peguam Syarie Responden 2 : *Tiada*

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Kes di hadapan kami ini ialah rayuan yang dikemukakan oleh Perayu (Defendan) terhadap sebahagian keputusan yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 17/11/2020 melalui Saman No. 10200-044-0825-2018. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan bahawa:

- “1. Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff berdasarkan Seksyen 61(3)(b)(vi) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.*
- 2. Mahkamah mensabitkan bahawa hibah yang dibuat oleh si mati Allahyarham Tamrin bin Morokti (No. K/P: 090302-71-5063/ Sijil Kematian No. Daftar: B875899) kepada Plaintiff 1, Lembut bin Tamrin (No. K/P: 580220-10-5466) dan Plaintiff 2, Sarimah binti Tamrin (No. K/P: 661108-10-5436) ke atas hartanah sebidang tanah yang berdaftar di bawah Geran Mukim No. Hak Milik 1845, No. Lot 930 Jalan Kanchong, Mukim Kelanang, Bandar Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan adalah sah mengikut hukum syarak melalui Akuan Amanah (deed of trust) bertarikh 27 Ogos 1990.”*

2) Pada 02/08/2020, Perayu telah memfailkan enam (6) Alasan Rayuan sebagaimana yang dinyatakan pada **muka surat 299-300 Rekod Rayuan** .

- 2.1 Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum syarak, fakta dan undang-undang apabila mensabitkan bahawa hibah oleh si mati kepada Responden-Responden adalah sah melalui Akuan Amanah yang dibuat oleh si mati bertarikh 27/08/1990.

- 2.2 Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum syarak dan fakta apabila memutuskan rukun hibah ke empat iaitu ijab dan qabul telah berlaku sedangkan sighth berkaitan hibah adalah tidak wujud atau tidak sempurna.
- 2.3 Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi hukum syarak, fakta dan undang-undang apabila memutuskan bahawa Dokumen Amanah tersebut adalah hibah sedangkan jawapan atau keterangan-keterangan Responden-Responden adalah tidak konsisten, bercanggah antara satu sama lain dan tiada pembuktian yang mencukupi.
- 2.4 YA Hakim Bicara terkhilaf dari segi hukum syarak dan fakta apabila menggunakan konsep perwalian bagi memenuhi rukun qabul sedangkan kedua-dua Responden adalah seorang mukallaf ketika Dokumen Amanah tersebut dibuat.
- 2.5 Hakim Bicara terkhilaf dari segi hukum syarak apabila memutuskan bahawa fakta si mati sendiri menjadi pemegang amanah bagi pihak Responden-Responden adalah dikira qabul.
- 2.6 Hakim Bicara terkhilaf dari segi hukum syarak, fakta dan undang-undang apabila memutuskan bahawa al-qabd telah berlaku apabila Responden-Responden telah tinggal di hartanah/rumah tersebut sedangkan kedua-dua Responden telah tinggal di situ sebelum dakwaan hibah itu berlaku.

3) Responden (Defendan) dalam tindakan ini tidak mempunyai apa-apa rayuan balas dan bersetuju supaya Mahkamah Rayuan Yang Mulia ini mengekalkan penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah dan menolak rayuan Perayu.

FAKTA KES

4) Responden-Responden adalah anak kepada Allahyarham Tamrin bin Morokti yang meninggal dunia pada 02/03/1994.

5) Perayu adalah penerima pusaka bagi 1/3 bahagian daripada keseluruhan harta peninggalan arwah memandangkan arwah hanya mempunyai Responden-Responden sebagai ahli waris yang berhak terhadap harta pusakanya menurut Hukum Syarak. Ini adalah berdasarkan Perintah Faraid bertarikh 19/03/2019 yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Kuala Langat, Selangor.

6) Responden-Responden mendakwa bahawa arwah pada 27/08/1990 telah menghibahkan 24/96 bahagian tanah yang dikenali sebagai GM 1845, Lot 930 Jalan Kanchong, Mukim Kelanang, Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan kepada Responden-Responden dengan masing-masing mendapat 12/96 bahagian daripada tanah tersebut.

7) Dakwaan hibah oleh Responden-Responden adalah berdasarkan satu Akuan Amanah yang diikrarkan oleh arwah pada 27/08/1990 di Pejabat Tanah Daerah Kuala Langat.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

8) Bagi maksud rayuan ini kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Kami akan rangkumkan ulasan kami kepada satu isu sahaja iaitu sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mensabitkan bahawa hibah si mati adalah sah berdasarkan Akuan Amanah yang telah diikrarkan di hadapan Pentadbir Tanah.

9) Hibah yang menjadi pertikaian dalam rayuan ini ialah hibah si mati kepada Responden-Responden berkaitan sebidang tanah di GM 1845, Lot 930 Jalan Kanchong, Mukim Kelanang, Daerah Kuala Langat, Selangor. Responden-Responden telah mengemukakan satu dokumen Akuan Amanah yang telah diikrarkan oleh si mati di hadapan Pentadbir Tanah, Daerah Kuala Langat bertarikh 27/08/1990 untuk membuktikan bahawa transaksi hibah telah berlaku. Kami mendapati keesahan dokumen tersebut tidak pernah dipertikaikan oleh pihak-pihak, walau bagaimanapun Perayu hanya mempersoalkan kebolehan terimaan dokumen tersebut dalam Mahkamah mensabitkan hibah.

10) Dalam rayuan ini, hibah yang berkaitan ialah hibah amanah. Ia dikatakan hibah amanah kerana ada unsur amanah sebelum harta itu bertukar milik daripada pemilik kepada penerima hibah. Di Negeri Selangor fatwa berkaitan hibah amanah telah diwartakan oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor melalui warta Jil. 74, No. 7 pada 08/04/2021.

“12. Hibah melalui pemegang amanah adalah sah kepada mana-mana penerima hibah termasuklah kanak-kanak di bawah umur, orang yang tidak

sempurna akal dan orang kurang upaya dengan syarat rukun-rukun hibah dipenuhi.”

10) Dalam rayuan ini, Perayu tidak berpuas hati dengan keputusan Hakim Bicara kerana menggunakan konsep pemegang amanah dan perwalian bagi memenuhi rukun qabul sedangkan kedua-dua Responden adalah seorang mukallaf ketika Dokumen Amanah tersebut dibuat. Responden-Responden ketika Akuan Amanah itu dibuat, masing-masing telah mencapai umur dewasa iaitu 30 tahun dan 24 tahun. Oleh itu Perayu menghujahkan bahawa qabul atau penerimaan hibah dan pelantikan pemegang amanah hendaklah dibuat oleh penerima hibah itu sendiri sebagai salah satu rukun hibah. Namun dalam rayuan ini, si mati sebagai pemberi hibah telah bertindak melantik diri sendiri sebagai pemegang amanah tanpa penerimaan Responden-Responden yang menyebabkan kecacatan pada hibah amanah tersebut.

12) Kami telah meneliti **dokumen Akuan Amanah di muka surat 11 Rekod Rayuan dan Nota Keterangan di muka surat 83 dan 84 Rekod Rayuan.** Berdasarkan kandungan yang terdapat dalam Akuan Amanah tersebut, kami berpendapat ia adalah dokumen yang membuktikan bahawa si mati telah membuat ikrar di hadapan Pentadbir Tanah untuk melantik dirinya sebagai pemegang amanah terhadap tanah yang dipertikaikan. Akuan Amanah tersebut tidak menjurus kepada persoalan qabul kerana kenyataan berkaitan ijab dan qabul memang tidak dinyatakan dalam Akuan Amanah tersebut. Secara tersiratnya dapat difahami bahawa status quo si mati sebagai pemilik tanah tersebut telah berubah daripada pemilik sebenar kepada pemegang amanah, yang mana kuasa pemegang amanah adalah terhad sebagaimana yang diberikan sahaja.

13) Dalam menghalusi Akuan Amanah tersebut, kami melihat dalam konteks yang lebih luas yang mana secara tersiratnya si mati pada hakikatnya telah menghibahkan tanah tersebut kepada Responden-Responden apabila si mati mengikrarkan bahawa beliau adalah pemegang amanah dan bukan lagi pemilik sebenar. Merujuk kepada **Soal balas dalam Nota Keterangan di muka surat 83 dan 84 Rekod Rayuan**, kami berpendapat fakta bahawa Responden-Responden yang turut sama hadir ke pejabat tanah bersama si mati dan Ketua Kampung bagi membuat Akuan Amanah tersebut tanpa apa-apa bantahan boleh diterima sebagai qarinah bahawa Responden-Responden bersetuju dengan tindakan yang telah dibuat oleh si mati. Ia boleh dianggap sebagai qabul dalam bentuk perbuatan. Tambahan pula Responden-Responden pada ketika itu telah mencapai umur dewasa. Dalam hal ini kami sependapat dengan Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Terengganu dalam kes **Eshah binti Abdullah dan Lima Yang Lain lwn Che Aminah binti Abdul Razak dan Dua Yang Lain [2004] XVIII(I) JH 47** yang menyatakan bahawa persoalan qabul cukup dengan qarinah-qarinah lain yang membuktikan adanya penerimaan dan tidak semestinya dibuat secara terang dan jelas selepas pemberian.

15) Selain itu, perkara asas lain yang menjadi alasan rayuan Perayu dalam rayuan ini ialah berkenaan konsep perwalian di mana Hakim Bicara telah terkhilaf dalam menggunakan konsep perwalian sebagai pemegang amanah yang seterusnya menerima hibah bagi Responden-Responden. Hakim Bicara telah membuat konklusi di mana si mati adalah pemegang amanah terhadap harta hibah yang diberikan kepada Responden-Responden disebabkan hubungan pemberi hibah dan penerima hibah sebagai bapa atau wali kepada Responden-Responden.

16) Dalam mengulas isu ini, kami mendapati hibah yang berbangkit adalah hibah seorang bapa kepada anak-anak dan hibah tersebut telah dikaitkan dengan unsur amanah. Soalnya, apakah akad amanah yang terlibat? Dalam hal ini kami bersetuju dengan Hakim Bicara memandangkan akad yang terlibat adalah akad yang diasaskan kepada konsep wilayah iaitu kuasa bapa yang melibatkan *usul* kepada *furu'*. Dalam konteks pemilikan harta, bapa mempunyai kuasa yang luas sebagaimana disebut dalam hadis:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنْ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَيْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

Maksudnya: *Daripada Jabir bin Abdullah RA, sesungguhnya seorang lelaki telah berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, dan ayahku ingin mengambil hartaku, maka Rasulullah SAW bersabda: "Kamu dan harta kamu adalah milik ayah kamu"*

Riwayat Ibn Majah (2291)

17) Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahawa bapa boleh menarik balik harta yang telah dihibahkan kepada anak.

عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها الأولاد فيما يعطي ولده

Maksudnya: *Tidak halal bagi seorang lelaki yang telah memberi suatu pemberian, kemudian meminta kembali, kecuali bapa meminta semula apa yang telah diberikan kepada anaknya. (Riwayat Imam al-Tirmizi (2132))*

18) Berdasarkan hadis-hadis tersebut kami berpendapat tidakan si mati melantik dirinya sebagai pemegang amanah bukanlah menjadi isu kerana sebagai seorang bapa dan mempunyai pemilikan terhadap tanah tersebut, si mati mempunyai kuasa yang luas atau hak yang besar dalam membuat keputusan ke atas tanah tersebut selagi mana ia tidak mendatangkan kemudaratkan kepada Responden-Responden. Walau bagaimanapun dalam rayuan ini kami berpuas hati bahawa Responden-Responden secara qarinahnya telah bersetuju dengan tindakan si mati apabila turut sama hadir ke pejabat tanah bagi menyempurnakan Akuan Amanah tersebut.

19) Selain itu, kami juga berpuas hati bahawa Akuan Amanah tersebut boleh diterima sebagai keterangan dokumen untuk membuktikan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh si mati sebagai terjemahan kepada hasrat si mati untuk memberikan tanah tersebut kepada Responden-Responden memandangkan si mati tidak mempunyai waris lelaki. Keterangan Responden-Responden berkaitan perkara tersebut boleh dirujuk **dalam Nota Keterangan di muka surat 83 dan 84 Rekod Rayuan.**

20) Akhir sekali, berkenaan dengan elemen *qabd*, kami bersetuju dengan pendapat Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes **Amirul Syafiq Mohd Noor Ezanie & Seorang Lagi lwn. Razali bin Samsudin & Seorang Lain, JH 42 Bhg. 1(1437H) m/s 35-36:**

“Kami berpendapat hibah melalui amanah ialah pindah milik tidak terus kepada penerima hibah tetapi kepada pemegang amanah. Dengan kata lain, elemen qabd dalam hibah ini dilakukan oleh pemegang amanah sebagai menggantikan penerima hibah. Pemegang amanah dalam keadaan ini

merupakan pemilik dari segi perundangan (ligal ownership) manakala penerima hibah menjadi pemilik secara benefisial”

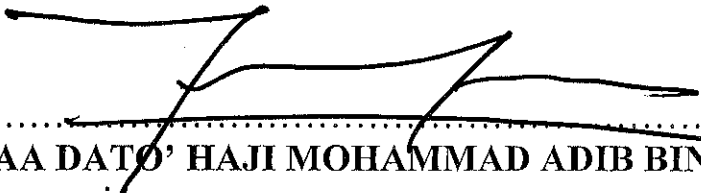
21) Berdasarkan ulasan tersebut, kami berpuas hati untuk tidak campur tangan terhadap keputusan yang telah diberikan oleh Hakim Bicara.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan hujah pihak-pihak, maka kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:

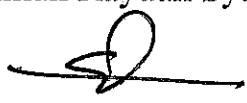
1. Rayuan Perayu DITOLAK.

Penghakiman ini diberikan oleh:

1. 
.....
YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Seksyen 71 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor, 2003

2. 
.....
YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

3. 
.....
YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor